

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة

القضية التنفيذية رقم : 2026/86

بناءً على القرار المتخذ من قبل طوفاة رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق الرمثا الموقر بانتخابي خبيراً في القضية التنفيذية ذات الرقم أعلاه والجارية على قطعة الأرض رقم (12) حوض رقم (17) اسم الحوض (المفرقة الجنوبية) من أراضي قرية الشجرة/ لواء الرمثا ، وبعد الوصول إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة بداية حقوق الرمثا الأكرم وبدلالة وكيل المدعي المحكوم له والوقوف على رقيبتها قام السيد مأمور التنفيذ الأكرم بتسليمي المبررات العائدة للقضية موضوع الدعوى وهي صور عن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومن ثم تقيمت المهمة الموكلة إلي وهي :

- مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى .
- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً : من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ونوعها ونوع تربتها وبيان ما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار .
- تقدير سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدير قيمة ما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار وتقدير قيمتها الإجمالية وما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار .
- وعلى أن يتم مراعاة أحكام المواد من (83-85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى أن يتم مراعاة المذكرات المعدة من قبل أطراف الدعوى إن وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والإطلاع عليها وإبداء رأيه حول ما ورد فيها وإن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح عن أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلانهم أو هيئة المحكمة إن وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي طرف قبل تلاوته من قبل المحكمة وإعادة الوثائق والمصادقات المسلمة إليه مع تقرير الخبرة وإن يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً ببيان عدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته وأن يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وطوانه ومكان عمله وفيما إذا قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وإن يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد إليها أو التي افترضها في آرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف وعدد المرات التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى وتعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها في تقرير خبرته وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغاية الوصول لاستنتاجه والآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها .

والخاتمة التي طلبت الإسهال من أجلها من السيد مأمور تنفيذ محكمة بداية حقوق الرمثا الأكرم لتقديم تقرير مفصل بخبرتي حيث أجاب طلبنا مشكوراً.

المستشار العقاري
محمد علي الرشيدان

واستكمالاً للمهمة الموكلة إلى وبعد المباشرة بتنفيذ المهمة الموكلة إلى وحيث تبين أن القطعة رقم (12) حوض 17 المفرقة الجنوبية تم إقرارها وكان المدعى عليه تحصل على حصص في القطعة رقم (221) والنتيجة عن إقرار القطعة (12) وذلك بناء على المشروعات الصادرة من مديرية تسجيل أراضي الرمثا (رقم كلب مشروعات 1-24-264-549) وكذلك صورة سند التسجيل للقطعة رقم (221) وبعد التعرف على حدود قطعة الأرض رقم (221) موضوع الدعوى والنتجوات فيها وبعد القيام بأخذ القياسات اللازمة وإجراء الحسابات الدقيقة أرجو أن يبين لهيئة المحكمة الموقرة ما يلي :

1. إن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض رقم (221) موضوع الدعوى من جهة أخرى، وقطعة الأرض مملوكة على الشيوخ وهي من نوع الملك وهي بأحكام تنظيم (زراعي) وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة الشجرة ، وقطعة الأرض منتظمة الشكل تتناول من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية والقطعة يخدمها شارع بعرض (6) متر على طول واجهتها من الجهة الجنوبية وهو مفتوح وغير محدد ، والقطعة مستوية السطح تميل قليلاً إلى الجهة الشرقية ، والقطعة تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء، وهي سليمة خالية من أية إنشاءات أو أبنية أو أشجار ، والقطعة موصولة بالكهرباء وهي غير موصولة بهيئة الخدمات العامة وهي قريبة منها والقطعة قريب منها بعض الأبنية السكنية المتباعدة.
2. حسب سند التسجيل المبرز لدينا فإن مساحة قطعة الأرض رقم (221) موضوع الدعوى الكلية تبلغ (3595 م²) وهي مملوكة على الشيوخ يمتلك المدعى عليه (سيف محمد خليل الشبول) حصصاً مقدارها (72188 حصة) من مجموع الحصص البالغ (385525 حصة) تسوي هذه الحصص مساحة مقدارها (673 متر و 15 سنتيمتر) حسب صورة سند التسجيل المبرز .
3. في ضوء المهمة الموكلة إلى وبعد مراعاة موقع قطعة الأرض وتنظيمها وشكلها ومدى قربها وبعدها من الخدمات العامة وبعد مراعاة أسعار العقارات المجاورة وبعد الاطلاع على السعر الإداري والمناخ على موقع دائرة الأراضي والمساحة والذي هو لغيات استيفاء الرسوم ولا يمثل القيمة الحقيقية للعقار فإتلى أقدر سعر المتر المربع الواحد من القطعة (221) حوض (17) المفرقة الجنوبي بمبلغ وقدره (15 دينار) فتكون قيمتها كاملة تساوي:

$$3595 \text{ م}^2 \times 15 \text{ دينار} = 53925 \text{ دينار}$$

قيمة ما يخص المدعى عليه: (سيف محمد خليل الشبول) من قطعة الأرض رقم (221) الناتجة عن إقرار القطعة رقم (12) هي:

$$53925 \text{ دينار} + 385525 \text{ حصة} \times 72188 \text{ حصة} = 10097.240 \text{ دينار عشرة آلاف وسبعة وتسعون ديناراً ومئتان ولربعمائة فلساً فقط ٤ شير}$$

4. أرجو أن يبين لهيئة المحكمة الموقرة أنه وعند إعدادي لتقرير الخبرة لنا للخبير والقدر العقاري: محمد علي عوض للرشدان/ مديرية تسجيل أراضي اربد / سكان الرمثا - سكان المهندسين.

فقد راعيت ما يلي:

- أن الوثائق والمستندات التي بنيت عليها خبرتي والتي قمنا بإعدادها بذاتي دون صعوبات اعترضت عملي أو معارلات للتأخير علي من الغير هي فقط ما تسلمته من هيئة المحكمة الموقرة وهي صور عن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومشروعات دائرة الأراضي والمساحة وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة إلي.

السيد العقاري
د. محمد علي الرشدي

- لقد قمت بالكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى مرة واحدة حيث قمت بالتعرف على حدود قطعة الأرض موضوع الدعوى والتجوال فيها واخذ أوصافها وما عليها والخصمات المتوفرة لها ومن ثم قمت بأخذ القياسات اللازمة ومن ثم قمت بتقدير قيمتها أسوة بأسعار العقارات المجاورة وحسب أسعار السوق الدارجة في المنطقة الموجودة بها قطعة الأرض موضوع الدعوى وقد كُنت ساعات العمل لإعداد تقرير الخبرة (6) ساعات (مكتب وميدان).
- أرجو للتلفظ بالعلم بأنه لا تربطني أية علاقة بأطراف الدعوى ووكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة وأنني قمت بإعداد تقرير خبرتي بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وإنني لم أقم بالإفصاح عما جاء بتقرير خبرتي لأي طرف من أطراف الدعوى ووكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة.

وهذه حدود خبرتي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



تحريرا في 2026/4/16

الخبير والمقدر العقاري

د. محمد علي صرض الرشدان

ت 0797224922